



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/25/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	רחל גולדשטיין , אחר
	2	צבי גולשטיין , אחר
		באמצעות ב"כ : עו"ד ישי דוד דוד המלך 22, ירושלים טל': 0504763062 פקס: 0733943312
	נגד	
נתבעים	1	אור רות, ת.ז. מקור חיים 27/2, ירושלים
	2	דרור מתילדה, ת.ז. מקור חיים 27/5, ירושלים
	3	דרור גבריאלי, ת.ז. מקור חיים 27/5, ירושלים
	4	שובל רחל, ת.ז.
		באמצעות ב"כ : עו"ד אור טל מנחם בגין 7 מגדל גיבור ספורט 14, רמת גן טל': 0542226644
	5	שובל איתמר, ת.ז.
		באמצעות ב"כ : עו"ד אור טל מנחם בגין 7 מגדל גיבור ספורט 14, רמת גן טל': 0542226644
	6	טואטי דניאל שלום, ת.ז. מקור חיים , ירושלים
	7	טואטי אילן, ת.ז. מקור חיים , ירושלים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/25/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8 בוקבזה אריק, ת.ז.
ירושלים

9 בוקבזה קורין, ת.ז.
ירושלים

פסק דין חלקי

עניינו של פסק דין חלקי זה הוא השאלה האם הבית המשותף נשוא ההליך הוא בית משותף מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין), כשלב ראשון לצורך בחינת הסעד המבוקש על ידי התובעים, לראות במבנה בו נמצאת דירתם "בית משותף" כמשמעותו בסעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן – חוק החיזוק).

רקע

1. התובעים והנתבעים הם בעלי הזכויות בדירות בבית המשותף ברחוב מקור חיים 27 בירושלים, הרשום כגוש 30141 חלקה 48 (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף כולל 3 מבנים, התובעים הם בעלי הזכויות בתת חלקה 1 הנמצאת במבנה נפרד משני המבנים בהם נמצאות דירות הנתבעים. הנתבעים הם בעלי יתר הדירות בבית המשותף.
2. הבית המשותף נרשם ביום 5.10.1958, ויש לו תקנון מוסכם. מסמכי הרישום של הבית המשותף אינן קובעים הצמדות למי מהדירות, אולם מכתבי הטענות של הצדדים עולה כי ככל הנראה קיימת חלוקה מוסכמת של השימוש בחצר הבית המשותף, בין בעלי הדירות, אשר באה לידי ביטוי במצב הקיים בשטח. מכל מקום ההכרעה באשר לזכויות בחצר לא התבקשה במסגרת ההליך, ואינה נדרשת לצורך מתן פסק הדין החלקי.
3. התובעים פנו לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים, לצורך הגשת בקשה למתן היתר בניה לחיזוק המבנה בו נמצאת דירתם, על דרך של הריסה ובנייה מחדש.
4. הוועדה המקומית סירבה לקדם את הטיפול בבקשה, בשל התנגדות חלק מהנתבעים לתכנית, תוך שהפנתה את התובעים לקבלת הכרעה בהיבטים קנייניים לערכאה זו.

ההליך

5. בתאריך 9.6.2021 התקיים דיון מקדמי, בסיומו הוריתי לתקן את כתב התביעה לצורך הוספת כל בעלי הדירות להליך. בתאריך 15.12.2021 התקיים דיון מקדמי נוסף, בסיומו הוריתי לוועדה המקומית להבהיר את מהות סירובה לדון בבקשת התובעים להיתר בניה, ואם כטענת התובעים, הדבר נוגע למעמדו של הבית המשותף כבית משותף מורכב. ממענה הוועדה עלה כי תנאי לדיון בוועדה הוא סיום המחלוקת בנמצאת בערכאה זו לעניין סטאטוס הבית המשותף.
6. ביום 24.2.2022 התקיים ביקור במקום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/25/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בהמשך, הצעתי לצדדים להפריד את הדיון כך שבשלב ראשון תינתן הכרעה בשאלה האם מדובר בבית משותף מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, כך שלאחר הכרעה בעניין וככל שתינתן תשובה חיובית, יתאפשר דיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה בבקשת התובעים למתן היתר, ולאחר מכן יהיה מקום לדון ביתר התנאים שבסעיף 11 לחוק החיזוק. כן הוצע על ידי שההיבטים העובדתיים הנוגעים להכרעה זו יהיו אלו שנצפו במסגרת הביקור שנערך במקום, ועל כן ייקבע התיק לסיכומים בכתב שלאחריהם תינתן ההכרעה האמורה. לאחר חלוף המועדים שנתנו לצדדים להגיב להצעה, ולאחר שהתקבלה הודעת התובעים והנתבעים 1,4-5 לעניין הסמכתם למתווה המוצע, נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו מטעם התובעים ומטעם הנתבעים 1,4-5. יתר הנתבעים לא הגיבו למתווה המוצע ולא הגישו סיכומים בעניין, ככל הנראה משום שאין להם התנגדות עקרונית למבוקש בהליך. אציין בהקשר זה כי הנתבעים 6-9 הודיעו בשלב מוקדם של ההליך שאינם מתנגדים לסעד המבוקש וניתן להם פטור מהתייצבות לדיונים. על פי אסמכתא שנמסרה מטעם התובעים, הנתבעים 2-3 קיבלו את כתב התביעה. לא קיים בתיק כתב הגנה מטעם נתבעים אלו, והם לא התייצבו לאף אחד מהדיונים. לפיכך ניתן לראות את הנתבעים כמי שאינם מתנגדים למתווה המוצע, והנתבעים 6-9 אף מסכימים לסעד המבוקש במסגרתו, וכן לראות את הנתבעים כמי שלא התייצבו לדיון על פי תקנה 74 (ג) לתקנות סדר הדיון האזרחי, תשע"ט-2018, ועל כן ניתן לתת פסק דין בהיעדרם על פי תקנה 75(2) לתקנות אלו.

עיקר טענות הצדדים

8. לטענת התובעים, מדובר בתובענה שמטרתה חיזוק מבנה אחד מתוך 3 מבנים, כאשר המבנה האמור נפרד לחלוטין משני המבנים האחרים והוא כולל כניסה נפרדת וגינה פרטית, כאשר בינם לבין המבנים האחרים קיימת גדר גבוהה המפרידה את החצר השייכת למבנה שלהם מיתר החצרות. עוד לטענתם, הן מהוראות תקנון הבית המשותף והן מהתנהלות בעלי הזכויות במשך השנים ניתן לראות כי המבנים התנהלו בפועל באופן נפרד. לטענתם, מערכות החשמל והביוב המשותפות למבנים הם עניינים שוליים וזניחים, ואין מניעה להשאירם כחלקים משותפים. לטענתם, רק הנתבעים 1,4-5 (להלן – הנתבעים) הם שמתנגדים לעבודות.

9. לטענת הנתבעים, הבית המשותף רשום מאז שנת 1958 כבית משותף רגיל ולא מורכב. לטענתם, קיים ביוב המשותף לכל הדירות, וכן ארון חשמל משותף, וגגון בטון המחובר בין הדירות. בנוסף, קיימים שעוני מים של כל הדירות על הגדר החיצונית של הבית המשותף, וכן קיים רכוש משותף הנמצא בעורף הבניין. לטענתם, אחת משתי הכניסות לדירת התובעים היא לתוך הרכוש המשותף. בנוסף, קיים חדרון אשפה משותף, המשמש את כל הדירות בבית המשותף. לטענתם, הסעדים המבוקשים בכתב התביעה מנוגדים לסעיפים 1 ו-2 לתקנון המוסכם, הקובעים שבעל דירה אינו רשאי לבצע שינויים בדירתו או ברכוש המשותף, הפוגעים ברכוש המשותף או בדירות אחרות, ללא הסכמה מראש. עוד לטענתם, החלק ברכוש המשותף המוצמד לדירת התובעים הוא הקטן ביותר ביחס לדירות האחרות, 24.9% ועל כן אין היגיון ולא מוצדק לראות בדירתם מבנה נפרד.

דיון והכרעה

10. סעיף 11 לחוק החיזוק קובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/25/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

11. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע:

"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) אין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנוסבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרום מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

12. פסק דין חלקי זה נועד כאמור לבחון את התנאי האמור בחלקו הראשון של הסעיף, דהיינו, האם ניתן לראות בדירת התובעים "מבנה או אגף כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין". ככל שיימצא שהתשובה לכך חיובית, הרי שאז תוכל הועדה המקומית לתכנון ולבניה לדון בבקשת התובעים להיתר לביצוע עבודות חיזוק בדרך של הריסה ובניה מחדש של המבנה בו נמצאת דירתם. רק לאחר אישור בקשתם של התובעים להיתר בתנאים, ככל שזו תאושר, ניתן יהיה לבחון את התנאים המפורטים בס"ק (1) ו(2) לסעיף 11 האמור, על בסיס התכנית שתאושר.

13. בדברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, ה"ח 702, 706 נקבע:

"הוראות סעיף זה יחולו על בית מורכב, בין אם קיימת לגביו קביעה בתקנון לפי סעיף 59(א) או שניתנה הוראת מפקח לגבי ניהולו לפי סעיף 59(ב), ובין אם לאו"

14. כן נקבע בעשא (ח"י) 15514-07-20 **ליעד קו ונקי נ' מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ** (נבו) 8.11.2020 (להלן – עניין קו ונקי):

"סעיף 11 לחוק הוא זה אשר משלב בין שני הסעיפים ומחיל את הוראות חוק החיזוק (ומכוחו - את התמ"א) על אגף בבית מורכב, ללא קשר לשאלה האם בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/25/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות קבעו כי מדובר בבית מורכב או שהדבר נקבע על ידי המפקח. סעיף זה קובע כי, בהתמלא שני התנאים הקבועים בו, רואים אגף בבית מורכב, כבית משותף לענין חוק החיזוק (ובכלל זה, כמובן - גם לענין סעיף 5א')."

15. סעיף 59 המצוטט לעיל, נותן, בס"ק ב, סמכות למפקח להורות כי בית משותף יתנהל כבית משותף מורכב, גם כאשר לא קיימת קביעה בעניין זה בתקנון. בהתאם לאמור לעיל, סעיף 11 לחוק החיזוק יחול בין אם קיימת הוראה בעניין בתקנון המוסכם ובין אם מדובר בקביעה של המפקח. לפיכך אין בעובדה שלא קיימת הוראה בעניין בתקנון המוסכם כדי לשלול את האפשרות לראות בבית המשותף בית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין.

16. עוד נקבע בעניין קו ונקי, כי אין מניעה להחיל את הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק גם מקום שבו מדובר על תכנית חיזוק הכוללת הריסה ובניה מחדש :

"לא מצאתי כל בסיס לטענת המערער לפיה סעיף 11 לחוק החיזוק חל רק על מסלול חיזוק ואינו חל על מסלול הריסה והקמה מחדש. גם מסלול חיזוק וגם מסלול של הריסה והקמה מחדש, הם "חיזוק מבנים" על פי חוק החיזוק, אשר אינו עושה הבחנה בין השניים. זאת - החל מההגדרה של המונח תכנית חיזוק אשר בסעיף 1 לחוק החיזוק, אשר מגדיר "תכנית חיזוק" כ"תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) כפי שתהיה בתוקף מעת לעת", דרך כל הוראות חוק החיזוק אשר אינן מבחינות בין חיזוק על ידי הוספה למבנה קיים לבין חיזוק על ידי הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש. עבודות החיזוק (ללא הבדל במסלולים) נקראות בחוק החיזוק "עבודה ברכוש המשותף" (ראו, לענייננו, סעיפים 5 - 2א' לחוק החיזוק). האבחנה בין שני המסלולים נעשית רק במסגרת הוראות התמ"א, אשר חוק החיזוק חל על כולן. "

17. בע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (נב' 7.6.2006) (להלן - עניין בני ברית) נקבע כי :

"...התנאי הראשון, כי הבית צריך להיות מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים, אינו תנאי הכרחי, שכן מצאנו בפסיקה (שהביאה ויסמן, שם, עמ' 402, הערה 1), כי אפילו מספר דירות הממוקמות כולן בחלק של אחת הקומות בבניין, יחשבו "כאגף נפרד", ויחולו עליהם הוראות סעיף 59 לחוק, בדבר בית מורכב (ע"א (ת"א) 1483/94 הרר נ' סדן בית הוצאה לאור בע"מ, פסמ"ח, תשנ"ה, 2, עמ' 159, מפי השופט א' לוי, עת כיהן כשופט בית משפט המחוזי בתל-אביב - יפו ; להלן - "פרשת הרר"). "

18. בהמשך פסק הדין נקבע שאין מניעה שייקבע שמדובר בבית משותף מורכב, גם כאשר לאחר ההפרדה, אחד האגפים יכלול יחידה אחת בלבד :

"...על כן, על פי לשון הסעיף, אין כל הצדקה למנוע הכרזת בית מורכב בסיטואציה הבאה : על חלקה אחת יש בית מגורים, ולצידו מיבנה המשמש אולם ספורט או בית כנסת, גם אם מיבנה זה הוא של בעלים יחיד. הרציונאל של הכרזת בית מורכב,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/25/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תחול גם בדוגמא האמורה, ללא קשר לשאלה האם המבנה של אולם הספורט הוא בבחינת "דירה" אחת, ולא שתי דירות, על פי פרשנותו הנ"ל של פרופ' ויסמן."

19. לגבי הנסיבות בהן מוצדק לראות בית משותף כמורכב נקבע בעניין קו ונקי:

"את התשובה לשאלה מהן "נסיבות המצדיקות" קביעה של המפקחת לפיה מדובר בבית מורכב, יש ללמוד מהתכלית אשר בסעיף 59 לחוק המקרקעין. תכלית זו עולה מהוראות הסעיף ומגולמת ברשימת התנאים המפורטת בו, היינו כי "הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים" (להלן: "התנאים") אשר ככל שהם נקבעים בתקנון, הבית ייחשב כבית מורכב. התכלית עולה, גם מהתוצאות הנובעות מקביעה כזו, כאמור בסיפא של **סעיף 59(א)** לחוק שהן החלת "חובת השתתפות בהוצאות החזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף". במילים פשוטות - נסיבות בהן קיימת הפרדה בפועל, בין חלקים של בית משותף, יכולות להצדיק קביעה כי מדובר בבית מורכב וכי ניהול חלקיו השונים ייעשה בנפרד ואז יראו כל אחד מחלקי הבית המורכב, כבית משותף העומד בפני עצמו (בענייננו מדובר בשני חלקים/אגפים, אך ייתכן שבבית מורכב יהיו מספר אגפים, העולה על שניים)."

20. בענייננו, בביקורי במקום נוכחתי שהבית המשותף מורכב מ-3 מבנים נפרדים, כאשר מבחינה פיזית המבנה שבו נמצאת דירת התובעים, מחובר למבנה דירת חלק מהתובעים רק בגגון קטן בסמוך לאחת מפאותיו. כמו כן, לצד דירת התובעים קיימת חצר נפרדת פיזית מהחצרות האחרות בבית המשותף, אשר כיום משמשת אותם בלבד, כאשר בינה לבין חצר מבנה המבנה הסמוך קיימת גדר אבן גבוהה. בנוסף, הכניסה הראשית לבית התובעים מכיוון הרחוב, נפרדת מהכניסה ליתר המבנים.

מלשונו של סעיף 59(א) לחוק המקרקעין עולה כי די בכך שקיימים מבנים נפרדים הכוללים כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים לצורך הכרה בבית כבית משותף מורכב. בענייננו מדובר במבנים נפרדים הכוללים כניסה נפרדת. כן עולה מסעיף 59(א) (ב) ו-(ג) שאין מניעה שחלק מהרכוש המשותף בבית משותף מורכב יוחזק וינוהל במשותף.

בענייננו, אמנם קיימת חצר קטנה נוספת, המשותפת מבחינת השימוש למספר דירות, וקיימת יציאה מבית התובעים לחצר זו, וכן שעוני המים של כל הדירות נמצאים במיקום אחד (על הגדר בצד הפונה לרחוב) וקיימת מערכת ביוב משותפת ולוח חשמל משותף, אך כאמור, אין מניעה שאלו ינוהלו במשותף על ידי כל בעלי הדירות או חלקם, ואין בכך כדי לגרוע מהמסקנה שניתן לראות במבנה דירת התובעים מבנה נפרד מיתר הדירות.

בנסיבות אלו, שבהן מבנה התובעים מופרד פיזית באופן כמעט מלא מ-2 המבנים האחרים, ויש לו כניסה נפרדת, אני מוצאת כי אין מניעה לראות בו אגף נפרד בבית משותף מורכב לצורך סעיף 59 לחוק המקרקעין, על פי סעיף 11 לחוק החיזוק. מובן שאין בכך כדי להביא למסקנה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 11(1) ו(2) לחוק החיזוק, או למסקנה, שלא נדונה בשלב זה, באשר לזכויות התובעים בחצר הנמצאת כיום בשימוש הייחודי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/25/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להשלמת התמונה אוסיף שיש לדחות בהקשר זה את טענות הנתבעים באשר לחלקם של התובעים ברכוש המשותף, שכן הדבר אינו רלוונטי לשאלה האם הבית המשותף נכלל באמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין.

21. לאור המסקנה האמורה, אין מניעה קניינית שהועדה המקומית לתכנון ולבניה תדון בבקשת התובעים להיתר על פי חוק החיזוק. על התובעים לצרף לבקשתם לועדה את פסק דין חלקי זה. במסגרת בחינת בקשה כאמור על ידי הועדה, מוצע כי תבחן בין היתר השאלה האם ביצוע תכנית החיזוק המבוקשת על ידי התובעים, לא תפגע ביכולתם של הנתבעים לבצע תכנית חיזוק דומה.

22. בנסיבות העניין, שעה שההליך נפתח בעקבות דרישת ועדות התכנון, ובשל העובדה שפסק דין חלקי זה מכריע רק בעניין מקדמי הנדרש להמשך הליכי התכנון, ועיקר ההליך טרם נדון, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

23. מכיוון שהליך הגשת בקשה להיתר כאמור ומתן החלטה בענייננו יכול לארוך זמן, ולא ידוע כעת אם הבקשה להיתר אכן תאושר, ואם כן מה יכלול האישור, אני סבורה שיש למחוק בשלב זה את יתר הסעדים המתבקשים בהליך (לעניין יתר תנאי סעיף 11), תוך שתישמר לתובעים הזכות להגיש תביעה מעודכנת בעניין, על בסיס החלטת הועדה (ככל שהבקשה להיתר תאושר) בתוך שנתיים מהיום, והם יהיו פטורים מתשלום אגרה בגין הגשת תביעה כאמור, תוך שההליך ימשיך מהשלב הנוכחי. **באפשרות הצדדים לתת התייחסותם לעניין זה עד ליום 5.9.2022. ככל שלא תתקבל התייחסות עד למועד האמור, אורה על מחיקת התביעה בכל הנוגע יתר הסעדים בהתאם לאמור.**

ניתן היום, 15 אוגוסט 2022, י"ח אב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים